

1531359-25.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WASHINGTON LUIZ FERREIRA DA SILVA

VISTOS, etc.

WASHINGTON LUIZ FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de dezembro de 2.019, por volta das 21:30 horas, na altura do nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1531359-25.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1531359-25.2019.8.26.0228 - Controle nº 25/20

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WASHINGTON LUIZ FERREIRA DA SILVA

VISTOS, etc.

WASHINGTON LUIZ FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 30 de dezembro de 2.019, por volta das 21:30 horas, na altura do nº 200 do Largo do Arouche, República, nesta capital, trazia consigo e guardava, a consumo de terceiros, 26 porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia, que foi juntada aos autos por defensor público. Em seguida, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça e a Dra. Defensora Pública pronunciaram-se pela improcedência da pretensão punitiva, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

O réu não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, pois se tornou revel. E as demais provas produzidas mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Realmente, os policiais militares Alexsander de Almeida Gobbi e Marcus Vinicius Oliveira de Almeida apresentaram ao magistrado versões evasivas e contraditórias, revelando que não mais se recordavam dos fatos com a precisão necessária.

Realmente, afirmaram terem abordado o denunciado sozinho na via pública, com as características informadas via rádio acerca de quem estaria ali praticando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Porém, Marcus disse que o réu só trazia em seu corpo e trajes um aparelho celular, bem como que os demais entorpecentes foram encontrados a um metro dele, ao passo que Alexsander afirmou que o denunciado portava também um pino de cocaína em seu corpo e que as demais drogas foram encontradas a cinquenta metros dali.

Não bastasse, Marcus contou que o réu apontou onde estava as drogas que utilizava para a venda, ao passo que Alexsander disse que o réu lhe teria afirmado: "O pessoal costuma esconder droga naquela pasta".

Portanto, a prova oral produzida pela acusação é precária e não revela a autoria de forma satisfatória.

Não bastasse, os entorpecentes apreendidos não estavam no corpo e nos trajes do denunciado, havendo dúvidas, pois, se efetivamente estavam em sua posse, nos termos das contradições acima apontadas.

Por tais ponderações, não pode ser descartada a hipótese de que não fosse o denunciado o possuidor do entorpecente apreendido, razão pela qual há dúvida quanto à autoria.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico (fls. 134/136), segundo o qual a droga apreendida consistia em "Cocaína", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER WASHINGTON LUIZ FERREIRA DA SILVA, Rg. nº 39.050.526-SSP/SP, filho de Benedito Joaquim da Silva e Celia Gomes Ferreira, da imputação de se encontrar incurso nas

sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de julho de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito